الاولياء يقبض له من يليه من أم وقريب وغيرهما نصا قاله فى الاقناع لكن يصح من الصغير والمجنون قبض المأكول الذى يدفع مثله للصغير (ويصح ان يهب) الانسان (شيا) من دار أو عبد ونحوهما (ويستثنى نفعه مدة معلومة) كالبيع والعتق (و) يصح (أن يهب) أمة (حاملا ويستثنى حملها) كالعتق (وان وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت) الهبة (وألغا الشرط وان وهب دينه لمدينه) صح (أو أبرأه منه) صح (أو تركه له) أو أحله منه أو أسقطه عنه أو ملكه له أو تصدق به عليه أو عفا عنه (صح ولزم بمجرده) وبرئت ذمته (ولو قبل حلوله) أى الدين لان تأجيله لا يمنع ثبوته فى الذمة (وتصح البراءة) من الحق (ولو) كان الحق (مجهولا) لهما أو لاحدهما وسواء جهلا قدره أو صفته أو هما ولو لم يتعذر علمه لكن لو جهله ربه وعلمه من عليه الحق وكتمه خوفا من أنه لو أعلمه لم يبرئه لم يصح ابراؤه قاله فى الاقناع (ولا تصح هبة الدين لغير من هو) أى الدين (عليه) لان الهبة تقتضى وجود معين وهو منتف هنا (الا ان كان ضامنا) فانها تصح

* (فصل * ولكل واهب) أبا كان أو غيره (ان يرجع فى هبته قبل اقباضها) لان عقد الهبة لم يتم فلا يدخل تحت المنع قال الحارثى وعتق الموهوب وبيعه وهبته قبل القبض رجوع لحصول المنافاة (مع الكراهة) خروجا من خلاف من قال ان الهبة تلزم بالعقد (ولا يصح الرجوع) للاب فيما وهبه لابنه (الا بالقول) كأن يقول قد رجعت فى هبتى أو ارتجعتها أو رددتها (وبعد اقباضها يحرم) الرجوع (ولا يصح) لانها صارت لازمة فتصرف الواهب فيها بعده تصرف فى ملك الغير بغير مسوغ شرعى (ما لم يكن) الواهب (أبا فان له أن يرجع) فيما وهبه لابنه (بشروط أربعة) الشرط الاول (ان لا يسقط) أى الاب (حقه من الرجوع) فان أسقطه سقط (و) الثانى (أن لا تزيد زيادة متصلة) بالعين الموهوبة كالسمن والكبر والحمل وتعلم الصنعة (و) الثالث (ان تكون) العين الموهوبة (باقية فى ملكه) فان تلفت فلا رجوع فى قيمتها وان استولد الامة أو كان وهبها له للاستعفاف لم يملك الرجوع (و) الرابع (ان لا يرهنها) الابن فان رهنها فلا رجوع لابيه لتعلق حق المرتهن وكذلك اذا أفلس الابن فلا رجوع للاب لتعلق حق الغرماء بالعين (وللاب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء) مع حاجة الاب وعدمها فى صغر الولد وكبره وبخطه ورضاه وبعلمه وبغيره دون أم وجد وغيرهما (بشروط خمسة) الاول (أن لا يضره) بأن يكون فاضلا عن حاجة الولد فليس له أن يتملك سريته وان لم تكن أم ولد ولا آلة حرفة يكتسب بها ورأس مال تجارة (و) الثانى (ان لا يكون) التملك (فى مرض موت أحدهما) أى الاب أو الولد لانه بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك (و) الثالث (أن لا يعطيه) أى الاب (لولد آخر) فلا يتملك من مال ولده زيد ليعطيه لولده عمرو (و) الرابع (ان يكون التملك بالقبض) لما يتملكه (مع القول) أى قوله تملكته أو نحوه (أو النية) لان القبض أعم من أن يكون للتملك وغيره فاعتبر القول أو النية ليتعين وجه القبض (و) الخامس (ان يكون ما يتملكه) الاب (عينا موجودة فلا يصح أن يتملك) دين ابنه لانه لا يملك التصرف فيه قبل قبضه ولا ان يتملك (ما فى ذمته من دين ولده) ولا ابراءه غريم ولده (ولا) يملك الاب (ان يبرئ نفسه) من دين ولده زاد فى الاقناع شرطا سادسا وهو ان لا يكون الاب كافرا والابن مسلما لاسيما اذا كان الابن كافرا ثم أسلم قاله الشيخ وقال